



DECRETO N. 69 del 29/12/2025

OGGETTO: ATTO DI NOMINA A “DESIGNATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ex art. 2 quaterdecies d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196” e art. 29 del Reg. UE n. 679/2016

IL SINDACO

in qualità di Legale Rappresentante del Titolare del trattamento dei dati Comune di Monterotondo,

VISTI:

- l'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati);
- l'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2016/2017)";
- lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il parere favorevole condizionato espresso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 - 22 maggio 2018;

CONSIDERATO CHE

Sono stati individuati quali “**Designati**” del trattamento dei dati i Soggetti Dirigenti/Responsabili dei vari Dipartimenti da intendersi quindi, ai sensi dell'art. 2 *quaterdecies* del D.lgs 196/03, così come modificato dal D.lgs 101/18, per le motivazioni indicate in premessa,

RITENUTO

per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze rispettivamente conferite, abbiano i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Tutto ciò premesso;

NOMINA



Dott. Michele Lamanna - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE,
SERVIZIO SEGRETERIA COMANDO, SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO,
SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E SANITA'
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, PROTOCOLLO E URP
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, RISORSE UMANE TRATTAMENTO GIURIDICO
AVVOCATURA CIVICA

Arch. Andrea Cucchiaroni - DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
SERVIZIO GARE TRASPARENZA E SUPPORTO AMMINISTRATIVO
SERVIZIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E AMBIENTE
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO DELLA CITTA' E VIGILANZA EDILIZIA
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, ANTIABUSIVISMO E CONDONO
SERVIZIO DEMANIO, PATRIMONIO E CIMITERIALE
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E COMMERCIO

Dott.ssa Laura Felici - DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
SERVIZIO RAGIONERIA, ECONOMATO E RISORSE UMANE (TRATTAMENTO ECONOMICO)
SERVIZIO ENTRATE E PROVVEDITORATO
SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI AD USO ABITATIVO
GESTIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Dott.ssa Manuela Colacchi - DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO CULTURA, TURISMO E UFFICIO SPORT

Ciascuno per il proprio ambito di competenza,

“Designato al trattamento dei dati” ex art. 2 *quaterdecies* d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l’ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate.

In qualità di “Designato al trattamento dei dati”, in osservanza del Regolamento UE 2016/679, ha il compito e la responsabilità di adempiere alle seguenti istruzioni impartite dal Titolare e a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il “Designato al trattamento dei dati” si impegna a nominare per iscritto le persone autorizzate al trattamento dei dati, ciascuno per il Settore e Servizi di competenza, con l’indicazione di specifici compiti e funzioni, oltre ad aggiornare di concerto con il Responsabile della Protezione dei dati



personali (DPO) il Registro dei trattamenti ai sensi di quanto previsto dall'art.30 del Regolamento UE 2016/679.

Compiti ed istruzioni per il "Designato al trattamento dei dati"

PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE

Ogni *trattamento* di dati personali deve avvenire, nel rispetto primario dei seguenti principi di ordine generale:

I dati devono essere trattati:

- secondo il principio di **liceità**, vale a dire conformemente alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, per cui, più in particolare, il trattamento non deve essere contrario a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume;
- secondo il principio fondamentale di **correttezza**, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;
- i dati devono essere raccolti solo per **scopi**:
 - **determinati**, vale a dire che non è consentita la raccolta come attività fine a se stessa;
 - **espliciti**, nel senso che il soggetto interessato va informato sulle finalità del trattamento;
 - **legittimi**, cioè, oltre al trattamento, come è evidente, anche il fine della raccolta dei dati deve essere lecito;
 - **compatibili** con il presupposto per il quale sono inizialmente trattati, specialmente nelle operazioni di comunicazione e diffusione degli stessi;

- i dati devono, inoltre, essere:

- **esatti**, cioè, precisi e rispondenti al vero e, se necessario, **aggiornati**;
- **pertinenti**, ovvero, il trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in relazione all'attività che viene svolta;
- **completi**: non nel senso di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili, bensì di contemplare specificamente il concreto interesse e diritto del soggetto interessato;
- **non eccedenti** in senso quantitativo rispetto allo scopo perseguito, ovvero devono essere raccolti solo i dati che siano al contempo strettamente necessari e sufficienti in relazione al fine, cioè la cui mancanza risulti di ostacolo al raggiungimento dello scopo stesso (*c.d.* principio di minimizzazione);
- **conservati** per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento e comunque in base alle disposizioni aventi ad oggetto le modalità ed i tempi di conservazione degli atti amministrativi. Trascorso detto periodo i dati vanno resi anonimi o cancellati e la loro comunicazione e diffusione non è più consentita.

In particolare, i dati idonei a rivelare **lo stato di salute** o la **vita sessuale** sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo.



Ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di **riservatezza** e nel rispetto della dignità e della libertà dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi.

Se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dalla vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali è necessario provvedere alla **limitazione** del trattamento dei dati stessi, vale a dire alla sospensione **temporanea di ogni operazione di trattamento**, fino alla **regolarizzazione** del medesimo trattamento (ad esempio fornendo l'informativa omessa), ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare. La **responsabilità penale** per eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela resta a carico della singola persona cui l'uso illegittimo degli stessi sia imputabile.

Mentre, in merito alla **responsabilità civile**, si fa rinvio alla vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali che dispone relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, implicando, a livello pratico, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore è tenuto a fornire la prova di avere applicato le **misure di sicurezza adeguate** a garantire appunto la sicurezza dei dati detenuti.

Il Designato, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati e delle funzioni connesse al trattamento dei dati personali, deve attenersi ai seguenti **compiti di carattere particolare**:

- A. **Collaborare e supportare il Titolare del trattamento ed il Responsabile della protezione dei dati al fine di identificare e censire i trattamenti** di dati personali (c.d. registro delle attività di trattamento), le **banche dati** e gli **archivi** gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
- B. **definire**, per ciascun trattamento di dati personali, la **durata** del trattamento e la **cancellazione** o anonimizzazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
- C. ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita **l'informativa** ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD).
A cura dei *Dirigenti di Settore* dovranno inoltre essere affissi i cartelli contenenti l'informativa aggiornata ai sensi del RGPD, in tutti i luoghi ad accesso pubblico, con la precisazione che l'informazione resa attraverso la cartellonistica integra ma non sostituisce l'obbligo di informativa in forma scritta
- D. A cura dei *Dirigenti di Settore* dovranno inoltre essere pubblicate sul sito internet istituzionale, ciascuno per il proprio Settore/Servizio di competenza, le informazioni da rendere al cittadino ai sensi dell'art. 13 del GDPR;
- E. assicurare che la **comunicazione a terzi** e la diffusione dei dati personali avvenga entro i limiti stabiliti per i soggetti pubblici, ovvero, solo se prevista da una norma di legge o regolamento o se comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.



F. Adempiere agli obblighi di **sicurezza**, quali:

- ✓ **adottare, tramite il supporto dell'individuando Amministratore di Sistema**, tutte le **preventive misure di sicurezza**, ritenute **adeguate** al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- ✓ definire una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti il trattamento dei dati;
- ✓ assicurarsi la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- ✓ definire una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate.

G. Far osservare gli adempimenti previsti in caso di **nuovi trattamenti** e **cancellazione** di trattamenti:

- ✓ in particolare, comunicare preventivamente al Titolare ed al Responsabile della Protezione dei dati, l'inizio di ogni attività (trattamento) che deve essere oggetto di valutazione d'impatto Privacy o di consultazione preliminare al Garante;
- ✓ segnalare al Titolare ed al Responsabile della Protezione dei dati l'eventuale cessazione di trattamento;

H. in merito agli **Soggetti autorizzati al trattamento dei dati**, il Dirigente deve:

- **individuare**, tra i propri collaboratori, designandoli per iscritto, **i Soggetti autorizzati** al trattamento dei dati in modalità cartacea ed elettronica;
- recepire le istruzioni cui devono attenersi le persone autorizzate nel trattamento dei dati, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso, unitamente all'approvando nuovo "Regolamento per l'utilizzo e la gestione delle risorse strumentali informatiche e telematiche aziendali" che verrà prontamente trasmesso;
- **adoperarsi** al fine di rendere effettive le suddette istruzioni cui devono attenersi tutti i collaboratori, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l'osservanza da parte dei soggetti autorizzati, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale previsti dalla vigente disciplina in materia;
- stabilire le modalità di **accesso** ai dati e l'organizzazione del lavoro dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati, avendo cura di adottare preventivamente le misure organizzative idonee e impartire le necessarie istruzioni ai fini del **riscontro** di eventuali richieste di esercizio dei diritti di cui all'art. 15 del RGPD;
- comunicare periodicamente, all'Amministratore di Sistema, l'elenco nominativo aggiornato delle persone autorizzate al trattamento dei dati, attraverso la rete informatica aziendale, con relativi profili autorizzativi per l'accesso alle banche dati di pertinenza;



- comunicare tempestivamente, all'Amministratore di Sistema, qualsiasi variazione ai profili autorizzativi concessi ai propri collaboratori, per motivi di sicurezza.
- **in caso di rilevazione o sospetta violazione dei dati** darne immediata comunicazione al Titolare ed al Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) alle rispettive PEC:
- **TITOLARE:** Comune di Monterotondo - comune.monterotondo.rm@pec.it
- **DPO RPT:** dpo@comune.monterotondo.rm.it

Trasmettere, per conoscenza, eventuali richieste degli interessati al **Responsabile della Protezione dei dati**, ai fini dell'esercizio dei diritti dell'interessato, ai sensi degli artt. 15-20 del RGPD;

In adempimento dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 si indicano di seguito i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati per conto dell'Ente:

Avv. Danilo Quaglini (dpo@comune.monterotondo.rm.it) - tel: 06-87155420

Il personale designato risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente al Settore di competenza.

Resta fermo, in ogni caso, che la responsabilità penale per l'eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela è a carico della singola persona cui l'uso illegittimo sia imputabile.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Sindaco
Riccardo Varone